1/1/82

ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG

(Loại trừ vận chuyển qua đường bưu điện)

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

Điều khoản rủi ro

1 Trừ những gì nêu trong các Điều 2, 3 và 4 dưới đây, bảo hiểm này bảo hiểm cho mọi rủi ro tổn thất, thiệt hại xảy ra với đối tượng được bảo hiểm.

CÁC LOẠI TRỪ

Điều khoản các loại trừ chung

2 Bảo hiểm này không bồi thường cho

2.1 tổn thất, thiệt hại hay chi phí quy cho lỗi cố ý của Người được bảo hiểm

2.2 rò rỉ thông thường, hao hụt thông thường về trọng lượng, thể tích, hay rách vỡ thông thường của đối tượng được bảo hiểm

2.3 tổn thất, thiệt hại hay chi phí gây ra do việc đóng gói, chuẩn bị cho đối tượng được bảo hiểm không thích hợp hoặc không đầy đủ (với mục đích của Điều 2.3 này, "đóng gói" được hiểu là bao gồm cả việc xếp vào thùng chứa hay xe hàng nhưng việc chất xếp này phải được tiến hành bởi Người được bảo hiểm, người làm công của họ hoặc trước khi đơn bảo hiểm này có hiệu lực)

2.4 tổn thất, thiệt hại hay chi phí do ẩn tỳ, nội tỳ hoặc tính chất tự nhiên của đối tượng được bảo hiểm.

2.5 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh do sự không phù hợp của thùng chứa hay xe hàng của máy bay để vận chuyển an toàn đối tượng được bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm, Người làm công của họ biết được sự không phù hợp đó tại thời điểm đối tượng được bảo hiểm xếp lên

2.6 tổn thất, thiệt hại hay chi phí bởi sự chậm trễ, thậm chí sự chậm trễ này là do một rủi ro được bảo hiểm

2.7 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh do Người sở hữu, Người quản trị, Người thuê, Người vận hành máy bay không đủ khả năng thanh toán hoặc khó khăn về tài chính

2.8 tổn thất, thiệt hại hay chi phí phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ vũ khí chiến tranh nào có sử dụng sự phân rã và/hoặc tổng hợp hạt nhân, nguyên tử hoặc những thứ khác như vũ khí hay vật chất có phóng xạ hoặc phản ứng vật lý.

3 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, chi phí do

3.1 chiến tranh, nội chiến, cách mạng, nổi loạn, khởi nghĩa, hoặc bạo

động dân sự xảy ra bởi, hay bất kỳ hành động thù địch bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

Điều khoản loại trừ rủi ro chiến tranh

3.2 bắt giữ, cầm giữ, tịch thu, câu lưu (trừ cướp biển), và các hậu quả của các hành động trên hay bất kỳ mưu toan nào với các mục đích trên

3.3 mìn, thủy lôi, bom vô chủ hoặc các vũ khí chiến tranh vô chủ khác.

4 Bảo hiểm này không bồi thường cho tổn thất, chi phí

Điều khoản loại trừ rủi ro đình công

4.1 gây ra bởi những Người đình công, bế xưởng, hoặc những nhóm Người tham gia các vụ gây rối lao động, bạo loạn dân sự

4.2 là hậu quả của các vụ đình công, bế xưởng, gây rối lao động, bạo loạn dân sự

4.3 bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hay bất kỳ Người, tổ chức nào hành động do động cơ chính trị.

PHẠM VI BẢO HIỂM

5 5.1 Bảo hiểm này có hiệu lực từ khi đối tượng bảo hiểm rời kho, nhà hay nơi lưu chứa tại địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này để bắt đầu việc vận chuyển, tiếp tục quá trình vận chuyển bình thường và kết thúc

Điều khoản vận chuyển

5.1.1 khi giao tới kho của Người nhận hay tới kho, nhà hay nơi lưu chứa cuối cùng cuối cùng tại địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này,

5.1.2 khi giao tới kho, nhà hay nơi lưu chứa trước khi tới hoặc tới địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này mà Người được bảo hiểm lựa chọn

5.1.2.1 để lưu chứa không theo quá trình vận chuyển bình thường hoặc

5.1.2.2 để phân phối

hoặc

5.1.3 vào lúc hết hạn 30 ngày sau khi kết thúc việc bốc dỡ đối tượng được bảo hiểm khỏi máy bay tại nơi dỡ cuối cùng,

tuỳ theo trường hợp nào ở trên đến trước.

5.2 Nếu sau khi bốc dỡ khỏi máy bay tại nơi dỡ cuối cùng, nhưng trước khi kết thúc bảo hiểm này, đối tượng được bảo hiểm được chuyển đến một địa điểm khác với nơi đến ghi trong đơn này, thì bảo hiểm này sẽ vẫn kết thúc như đã nói ở trên và không mở rộng cho việc vận chuyển đến địa điểm khác.

5.3 Bảo hiểm này sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực (tuân theo các quy định chấm dứt hiệu lực như ở trên và như ở Điều 6 dưới đây) trong thời gian bị chậm trễ ngoài khả năng kiểm soát của Người được bảo hiểm, trong thời gian chệch hướng, bốc dỡ hay chuyển tải bắt buộc

và trong thời gian thay đổi hành trình bởi việc sử dụng quyền tự định đoạt của Người chuyên chở hàng không theo hợp đồng chuyên chở.

6 Nếu vì tình huống ngoài tầm kiểm soát của Người được bảo hiểm (1)hợp đồng chuyên chở chấm dứt tại một cảng hay một địa điểm khác với địa điểm được ghi trong đơn bảo hiểm này hoặc (2)việc vận chuyển chấm dứt trước khi đối tượng được bảo hiểm được giao như ở Điều 5 trên đây, thì đơn bảo hiểm này cũng sẽ hết hiệu lực *trừ khi một thông báo được gửi ngay cho Người bảo hiểm và yêu cầu tiếp tục bảo hiểm được đưa ra khi bảo hiểm này vẫn còn hiệu lực đồng thời chấp nhận đóng thêm phí bảo hiểm nếu có yêu cầu* *Điều khoản rủi ro chấm dứt hợp đồng chuyên chở*

6.1 (1)vào lúc đối tượng được bảo hiểm được bán hay giao tại cảng hay nơi đó, (2) hoặc, trừ khi có thoả thuận riêng, vào lúc hết hạn 30 ngày sau khi đối tượng được bảo hiểm tới địa điểm ghi trong đơn này, tuỳ theo trường hợp nào đến trước,

hoặc

6.2 vào lúc kết thúc đơn bảo hiểm này theo các quy định của Điều 5 trên đây nếu đối tượng được bảo hiểm được giao trong vòng 30 ngày kể trên (hoặc theo một thoả thuận mở rộng nào khác) tới địa điểm ghi trong đơn này hay nơi nào khác.

7 Nếu sau khi bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực, Người được bảo hiểm thay đổi điểm đến của đối tượng được bảo hiểm, thì *bảo hiểm này vẫn có hiệu lực khi thông báo được gửi ngay tới Người bảo hiểm và phí bảo hiểm cũng như các điều kiện phải được thoả thuận thêm.* *Điều khoản thay đổi hành trình*

KHIẾU NẠI

8 8.1 Để được bồi thường theo đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải có quyền lợi đối với đối tượng được bảo hiểm tại thời điểm có tổn thất. *Điều khoản quyền lợi được bảo hiểm*

8.2 Tuân thủ theo Điều 8.1 trên đây, trừ khi Người được bảo hiểm biết về tổn thất mà Người bảo hiểm không hay biết, Người được bảo hiểm có quyền được bồi thường cho tổn thất được bảo hiểm xảy ra trong thời gian bảo hiểm của đơn này bất kể tổn thất đó xảy ra trước khi đơn này cấp ra.

9 Nếu do hậu quả của rủi ro được bảo hiểm mà việc vận chuyển kết thúc tại một cảng hay địa điểm khác với được ghi trong đơn này thì Người bảo hiểm sẽ bồi hoàn cho Người được bảo hiểm các chi phí hợp lý và cần thiết phát sinh để dỡ, lưu kho và chuyển đối tượng bảo hiểm tới nơi đến ghi trong đơn này. *Điều khoản rủi ro chi phí giao nhận*

Điều 9 này, không áp dụng với tổn thất chung và chi phí cứu hộ, sẽ tuân theo các loại trừ ghi ở các Điều 2, 3 và 4 ở trên, và không bao gồm các chi phí phát sinh từ lỗi, bất cẩn, khó khăn tài chính hay không có khả năng thanh toán, bất cẩn, khó khăn tài chính hay không có khả năng

thanh toán của Người được bảo hiểm, Người làm công.

10 Khiếu nại đòi bồi thường cho tổn thất toàn bộ ước tính sẽ không được bồi thường trừ khi đối tượng được bảo hiểm bị từ bỏ hợp lý (1)do tổn thất toàn bộ thực tế là không tránh khỏi hoặc (2)bởi chi phí khôi phục đối tượng được bảo hiểm và đưa về đích đến vượt quá giá trị của nó tại điểm đến.

Điều khoản Tổn thất toàn bộ ước tính

11 11.1 Nếu Người được bảo hiểm ký kết đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm của lô hàng, thì giá trị thoả thuận của lô hàng được coi là tăng lên bằng tổng số tiền bảo hiểm của đơn này và của tất cả các đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm bồi thường cho cùng tổn thất, và trách nhiệm theo đơn này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn này với tổng số tiền bảo hiểm của các đơn bảo hiểm.

Điều khoản bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm

Trong trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về các số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm khác.

11.2 **Nếu đây là đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm, điều khoản sau đây sẽ được áp dụng:**

Giá trị thỏa thuận của lô hàng được coi là bằng tổng số tiền bảo hiểm theo đơn bảo hiểm đúng giá trị và theo tất cả các đơn bảo hiểm cho phần giá trị tăng thêm bồi thường cho cùng tổn thất và cùng do Người được bảo hiểm ký kết, và trách nhiệm theo đơn này sẽ là tỷ lệ của số tiền bảo hiểm theo đơn này với tổng số tiền bảo hiểm của các đơn bảo hiểm.

Trong trường hợp có khiếu nại, Người được bảo hiểm sẽ cung cấp cho Người bảo hiểm bằng chứng về các số tiền bảo hiểm của tất cả các đơn bảo hiểm khác.

QUYỀN LỢI ĐƯỢC BẢO HIỂM

12 Bảo hiểm này không phục vụ quyền lợi của Người chuyên chở hay Người nhận hàng hoá ký gửi nào khác.

Điều khoản không phục vụ quyền lợi

GIẢM THIỂU TỔN THẤT

13 Đối với tổn thất được bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người làm công, đại lý có trách nhiệm

Điều khoản nghĩa vụ của Người được bảo hiểm

13.1 tiến hành các biện pháp hợp lý với mục đích ngăn ngừa và giảm thiểu tổn thất,

và

13.2 đảm bảo rằng các quyền khiếu nại Người chuyên chở, Người nhận hàng ký gửi hay các bên thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện thỏa đáng

và, bên cạnh các tổn thất được bồi thường, Người bảo hiểm sẽ bồi hoàn

cho Người được bảo hiểm các chi phí hợp lý phát sinh để thực hiện các nghĩa vụ này.

14 Các biện pháp tiến hành bởi Người được bảo hiểm hoặc của Người bảo hiểm với mục đích bảo vệ hay phục hồi đối tượng được bảo hiểm sẽ không được coi là sự từ chối, chấp nhận hay làm thiệt hại các quyền của đôi bên. *Điều khoản khước từ*

TRÁNH CHẬM TRỄ

15 Điều kiện của bảo hiểm này là Người được bảo hiểm phải khẩn trương hợp lý trong mọi tình huống trong khả năng kiểm soát của họ. *Điều khoản khẩn trương hợp lý*

LUẬT VÀ TẬP QUÁN

16 Bảo hiểm này chi phối bởi Bộ luật hàng hải Việt Nam và/hoặc luật và tập quán Anh và được quy định cụ thể tại Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. *Điều khoản áp dụng luật và tập quán*

Chú ý: - Khi biết đến một sự cố thuộc phạm vi bảo hiểm này, Người được bảo hiểm cần phải thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm và quyền lợi được bồi thường phụ thuộc vào việc tuân theo nghĩa vụ này.

CL.259

1/1/82

INSTITUTE CARGO CLAUSES (AIR)

(excluding sendings by Post)

RISKS COVERED

1 This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured except as provided in Clauses 2, 3 and 4 below. *Risks Clause*

EXCLUSIONS

2 In no case shall this insurance cover *General Exclusions Clause*

2.1 loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

2.2 ordinary leakage, ordinary loss in weight or volume, or ordinary wear and tear of the subject-matter insured

2.3 loss damage or expense caused by insufficiency or unsuitability of packing or preparation of the subject-matter insured (for the purpose of this Clause 2.3 "packing" shall be deemed to include stowage in a container or liftvan but only when such stowage is carried out prior to attachment of this insurance or by the Assured or their servants)

2.4 loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject-matter insured

2.5 loss damage or expense arising from unfitness of aircraft conveyance container or liftvan for the safe carriage of the subject-matter insured, where the Assured or their servants are privy to such unfitness at the time the subject-mater insured is loaded therein

2.6 loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against

2.7 loss damage or expense arising from insolvency or financial default of the owners manager charterers or operators of the aircraft

2.8 loss damage or expense arising from the use of any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

3 In no case shall this insurance cover loss damage or expense caused by *War Exclusion Clause*

3.1 war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

3.2 capture seizure arrest restraint or detainment (piracy excepted), and

the consequences thereof or any attempt thereat

3.3 derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war.

4 In no case shall this insurance cover loss damage or expense *Strikes Exclusion Clause*

4.1 caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions

4.2 resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riot or civil commotions

4.3 caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

DURATION

5 5.1 This insurance attaches from the time the subject-matter insured leaves the warehouse, premises or place of storage at the place named herein for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either *Transit Clause*

5.1.1 on delivery to the Consignees' or other final warehouse, premises or place of storage at the destination named herein,

5.1.2 on delivery to any other warehouse, premises or place of storage, whether prior to or at the destination named herein, which the Assured elect to use either

5.1.2.1 for storage other than in the ordinary course of transit or

5.1.2.2 for allocation or distribution

or

5.1.3 on the expiry of 30 days after unloading the subject-matter insured from the aircraft at the final place of discharge,

whichever shall first occur.

5.2 If, after unloading from the aircraft at the final place of discharge, but prior to termination of this insurance, the subject-matter insured is forwarded to a destination other than that to which it is insured hereunder, this insurance, whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.

5.3 This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 6 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to the air carriers under the contract of carriage.

6 If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of carriage is terminated at a place other than the destination named therein or the transit is otherwise terminated before delivery of the subject-matter insured as provided for in Clause 5 above, then this *Termination of Contract of Carriage Clause*

insurance shall also terminate *unless prompt notice is given to the Underwriters and continuation of cover is requested when the insurance shall remain in force, subject to an additional premium if required by the Underwriters*, either

6.1 until the subject-matter is sold and delivered at such place or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 30 days after arrival of the subject-matter hereby insured at such place, whichever shall first occur,

or

6.2 if the subject-matter is forwarded within the said period of 30 days (or any agreed extension thereof) to the destination named herein or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 5 above.

7 Where, after attachment of this insurance, the destination is changed by the Assured, *held covered at a premium and on conditions to be arranged subject to prompt notice being given to the Underwriters.* *Change of Transit Clause*

CLAIMS

8 8.1 In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss *Insurable Interest Clause*

8.2 Subject to 8.1 above, the Assured shall be entitled to recover for insured loss occurring during the period covered by this insurance, notwithstanding that the loss occurred before the contract of insurance was concluded, unless the Assured were aware of the loss and the Underwriters were not.

9 Where, as a result of the operation of a risk covered by this insurance, the insured transit is terminated at a place other than that to which the subject-matter is covered under this insurance, the Underwriters will reimburse the Assured for any extra charge properly and reasonably incurred in unloading storing and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured hereunder. *Forwarding Charges Clause*

This Clause 9, which does not apply to general average or salvage charges, shall be subject to the exclusions contained in Clauses 2, 3 and 4 above, and shall not include chargers arising from the fault negligence insolvency or financial default of the Assured or their servants.

10 No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the subject matter insured is reasonably abandoned either on account of its actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering, reconditioning and forwarding the subject-matter to the destination to which it is insured would exceed its value on arrival. *Constructive Total Loss Clause*

11 11.1 If any Increased Value insurance is effected by the Assured on the cargo insured herein the agreed value of the cargo shall be deemed *Increased Value*

to be increased to the total amount insured under this insurance and all Increased Value insurances covering the loss, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. *Clause*

In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

11.2 **Where this insurance is on Increased Value the following clause shall apply:**

The agreed value of the cargo shall be deemed to be equal to the total amount insured under the primary insurance and all Increased Value insurance covering The loss and effected on the cargo by the Assured, and liability under this insurance shall be in such proportion as the sum insured herein bears to such total amount insured. In the event of claim the Assured shall provide the Underwriters with evidence of the amounts insured under all other insurances.

BENEFIT OF INSURANCE

12 This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee. *Not to Inure Clause*

MINIMISING LOSSES

13 It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder *Duty of Assured Clause*

13.1 to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss,

and

13.2 to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised

and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

14 Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party. *Waiver Clause*

AVOIDANCE OF DELAY

15 It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control. *Reasonable Despatch Clause*

LAW AND PRACTICE

Law and Practice

16 This insurance is governed by the Vietnamese Maritime Code and/or

English law and practice, and is specifically stipulated in the Insurance Policy and Certificate of Insurance. *Clause*

NOTE:- It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is "held cover" under this insurance to give prompt notice to the Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.

CL.259